PROCESO DISCIPLINARIO POR INFRACCIÓN DE NORMATIVA INTERNA INSTITUCIONAL

Instructivo para el Proceso Disciplinario por Deshonestidad Académica en el Instituto ISMAC

1. Introducción

Este instructivo tiene como objetivo proporcionar una guía clara y detallada del proceso disciplinario que se llevará a cabo en el Instituto Superior Tecnológico ISMAC cuando se detecte un caso de deshonestidad académica. Este proceso tiene como fin asegurar la integridad académica dentro de la institución, garantizando el respeto a las normas y la justicia para todos los miembros de la comunidad.

2. Aplicación

El proceso disciplinario se aplicará cuando cualquier actor de la comunidad académica ISMAC incurra en cualquier acto que vaya en contra de los valores institucionales, principalmente en acciones que atenten la ética o vayan en contra de las normas institucionales.

3. Definición de Deshonestidad Académica

La deshonestidad académica comprende, entre otras acciones, las siguientes:

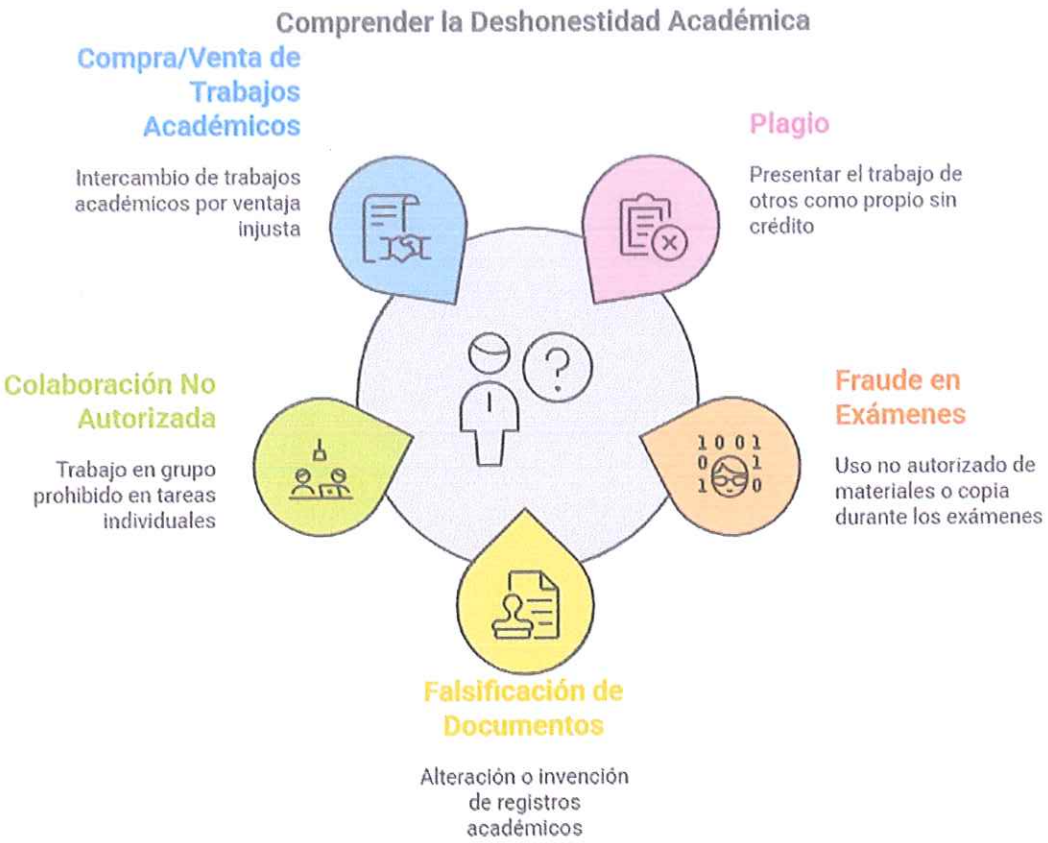
- **Plagio:** Presentar como propio el trabajo, ideas o palabras de otra persona sin dar el crédito correspondiente.
- **Fraude en exámenes:** Utilizar material no autorizado durante una evaluación, copiar o permitir que otro copie en un examen o práctica.
- **Falsificación de documentos:** Alterar o inventar documentos académicos, como calificaciones, firmas, entre otros.
- **Colaboración no autorizada:** Trabajar con otros estudiantes de manera prohibida durante la realización de un examen o trabajo individual.
- **Compra o venta de trabajos académicos:** Intercambio de trabajos, tareas o exámenes con la intención de obtener una ventaja académica injusta.

4. Objetivos del Proceso Disciplinario

El objetivo principal del proceso disciplinario es investigar y sancionar los actos de deshonestidad académica, promoviendo:

- La imparcialidad y equidad en el tratamiento de cada caso.

- La preservación de la integridad académica de la institución.
- La educación sobre la importancia de la honestidad académica.
- La implementación de sanciones proporcionales al comportamiento incurrido.



5. Procedimiento del Proceso Disciplinario

A continuación, se detalla cada paso del proceso disciplinario:

Paso 1: Detección del Incidente de Deshonestidad Académica

La deshonestidad académica puede ser detectada por:

- El docente que observa comportamientos sospechosos en una evaluación o actividad académica.
- Compañeros de clase que reportan conductas irregulares.
- La revisión de trabajos académicos mediante herramientas anti-plagio o mecanismos de control.

Paso 2: Notificación Inicial al Estudiante

Una vez detectado un posible caso de deshonestidad académica, el docente o el responsable de la evaluación deberá:

1. **Notificar al estudiante**: El estudiante será informado de la acusación, ya sea de forma verbal o escrita. En esta comunicación se debe especificar el acto de deshonestidad que se le imputa. Para la notificación intervendrá la Unidad de Bienestar estudiantil juntamente con la coordinación de la respectiva carrera.
2. **Suspensión provisional**: Si el caso lo amerita, el estudiante podrá ser suspendido de la actividad académica relacionada mientras se lleva a cabo la investigación.

Paso 3: Investigación Preliminar

El responsable de la investigación, generalmente el Comité Disciplinario de ética o el área delegada, llevará a cabo los siguientes pasos:

1. **Recopilación de evidencia**: Se reunirán todas las pruebas disponibles (exámenes, trabajos, registros electrónicos, testimonios, etc.).
2. **Entrevista al estudiante implicado**: El estudiante tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos y cualquier evidencia que considere relevante, precautelando el debido proceso y en resguardo de los derechos que se le confieren.
3. **Entrevista a testigos (si los hubiera)**: Si hay testigos o pruebas adicionales, estas se recopilarán para tomar una decisión informada.

Paso 4: Evaluación y Decisión

Tras la investigación preliminar, el Comité Disciplinario de ética evaluará la evidencia y determinará si hubo una violación a las normas de honestidad académica.

1. **Determinación de responsabilidad**: El comité determinará si el estudiante es responsable o no de deshonestidad académica.
2. **Notificación de la decisión**: Si se encuentran acciones de deshonestidad, se notificará al estudiante y se le informará sobre las sanciones correspondientes. Si no hay pruebas suficientes, se archivará el caso.

Paso 5: Sanciones

Las sanciones estarán basadas en la gravedad del acto de deshonestidad y se ajustarán a lo siguiente:

1. **Sanciones leves**:
   - Advertencia formal escrita.
   - Repetición de la actividad académica con una calificación mínima.
2. **Sanciones moderadas**:
   - Reprobación del examen o tarea donde ocurrió el incidente.
   - Reprobación de la asignatura en curso.
3. **Sanciones graves**:
   - Suspensión temporal del Instituto por un periodo determinado.
   - Expulsión definitiva del Instituto.

Las sanciones se consideran conforme el Reglamento de faltas y sanciones institucionales.

Nota: Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del acto y se tomarán en cuenta los antecedentes académicos del estudiante.

Paso 6: Derechos de Apelación

El estudiante tiene el derecho de apelar la decisión tomada por el Comité Disciplinario de ética. El proceso de apelación será:

1. El estudiante podrá presentar su apelación por escrito ante el Comité Disciplinario de ética dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sanción.

2. En la apelación, el estudiante deberá argumentar por qué considera que la sanción no es justificada.
3. El Comité revisará la apelación y, si lo considera pertinente, podrá modificar la sanción impuesta, mantenerla o archivarla.

Paso 7: Registro y Seguimiento

- Se llevará un registro formal de todas las investigaciones y sanciones en la historia académica del estudiante, resguardando los datos conforme la Ley de Protección de Datos y los derechos conferidos al estudiante por el ordenamiento jurídico vigente, siendo este **repositorio de carácter confidencial.**
- El seguimiento se realizará para asegurar que el estudiante cumpla con las sanciones impuestas.

6. Recomendaciones para la Comunidad Académica

- **Promover la cultura de la honestidad académica**: Es esencial que tanto estudiantes como docentes fomenten la integridad dentro del ambiente educativo.
- **Capacitación continua**: Los estudiantes deben recibir orientación sobre el valor de la honestidad y las consecuencias del plagio y otros comportamientos deshonestos.
- **Uso de herramientas de detección de plagio**: Para evitar casos de deshonestidad, se recomienda el uso de software de detección de plagio y otras tecnologías que garanticen la originalidad de los trabajos.

El Instituto ISMAC considera la deshonestidad académica un comportamiento inaceptable que afecta tanto la reputación de la institución como el desarrollo académico de los estudiantes. Por ello, se compromete a garantizar un proceso justo, transparente y equitativo para todas las partes involucradas, respetando siempre los derechos de los estudiantes y fomentando la cultura de la honestidad académica.

Proceso Disciplinario por Deshonestidad Académica en el Instituto ISMAC

Proceso de Manejo de la Deshonestidad Académica

Notificación al Estudiante

Informar al estudiante sobre el incidente y el proceso

Investigación Preliminar

Recolección y revisión de evidencia inicial

Evaluación y Decisión

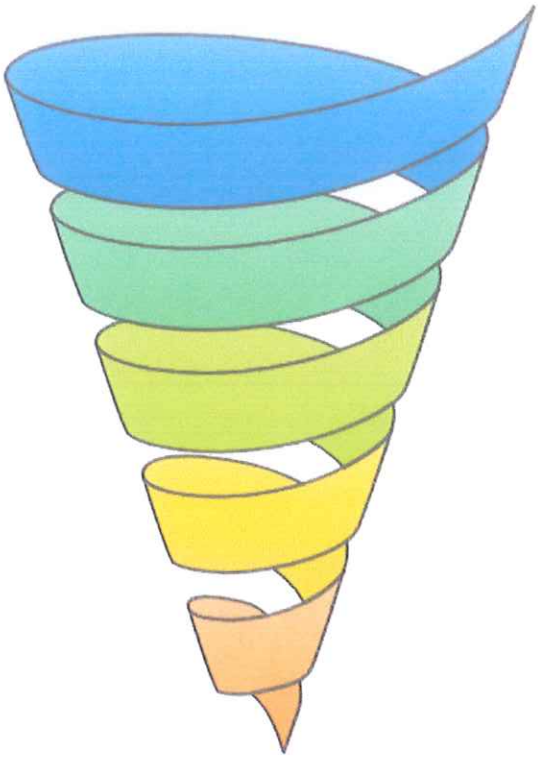
Evaluación de la evidencia y toma de decisiones

Imposición de Sanciones

Aplicación de medidas disciplinarias apropiadas

Proceso de Apelación

Proporcionar al estudiante la oportunidad de apelar la decisión



Paso 1: Detección del Incidente de Deshonestidad Académica

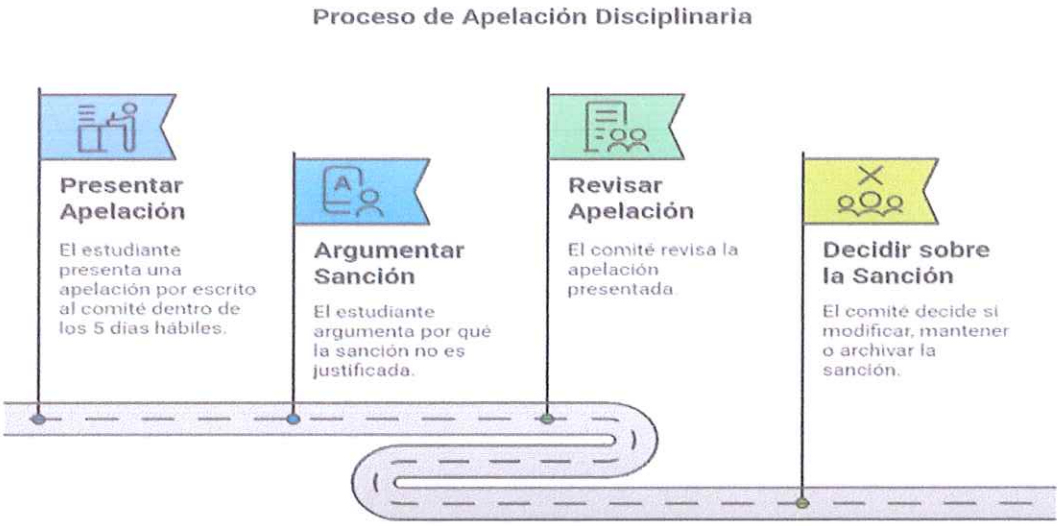
Paso 2: Notificación Inicial al Estudiante

Paso 3: Investigación Preliminar

Paso 4: Evaluación y Decisión

Paso 5: Sanciones

Paso 6: Derechos de Apelación



Paso 7: Registro y Seguimiento

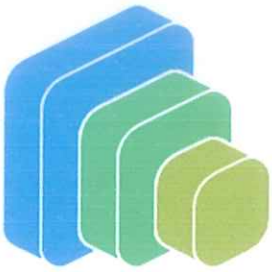
Proceso de Registro y Cumplimiento Académico

Documentar Investigación

Registrar formalmente la investigación del estudiante

Asegurar Confidencialidad

Proteger los datos del estudiante según la ley



Monitorear Cumplimiento

Supervisar el cumplimiento de las sanciones

Primero Buenos, LUEGO GRANDES

Ing. Mgs. Javier Denis Calvache Sánchez **Rector** **Instituto Superior Tecnológico Universitario ISMAC**		**f.** *(Firma de responsabilidad de la máxima autoridad)*
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1711084861	
RUC INSTITUTO ISMAC:	1792088720001	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	02 se junio de 2023	

Con la firma de responsabilidad de la máxima autoridad Institucional se asegura que los documentos expedidos en ejercicio de su autonomía responsable, conforme las directrices y disposiciones consagradas en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, Reglamento de Régimen Académico y demás normativa vigente, sean auténticos, fiables, íntegros y disponibles.

Ing. Ángel Mauricio Vásquez Arauz **Secretario Académico** **Instituto Superior Tecnológico Universitario ISMAC**		**f.** *(Firma de responsabilidad de Secretaria Académica)* SECRETARÍA ACADÉMICA ISMAC Instituto Tecnológico Universitario
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1711793537	
RUC INSTITUTO ISMAC:	1792088720001	
FECHA DE ACTUALIZAICÓN:	02 de junio de 2023	

La Secretaría Académica del Instituto Superior Tecnológico Universitario ISMAC certifica que el presente documento se encuentra debidamente aprobado por el Órgano Colegiado Superior y cuenta con los lineamientos de calidad vigentes en el instituto.